



CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION

CIETAC Case No. DSC20212943

辽阳宏伟无损检测工程有限公司与中海油惠州石化有限公司仲裁案

北京市第四中级人民法院民事裁定书 (2023)京04民特188号

06 April 2023

Table of Contents

北京市第四中级人民法院民事裁定书 (2023)京04民特188号	0
--	---

北京市第四中级人民法院民事裁定书 (2023)京04民特188号

[1]. (2023)京04民特188号

申请人：中海油惠州石化有限公司，住所地惠州大亚湾澳头石化大道中302号。

法定代表人：夏强斌，总经理。

委托诉讼代理人：翁石强，广东伟伦律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张梓，广东伟伦律师事务所律师。

被申请人：辽阳宏伟无损检测工程有限公司，住所地辽宁省辽阳市宏伟区宏伟路西侧8-10号。

法定代表人：李威，总经理。

委托诉讼代理人：岳思彤，辽宁权秉律师事务所律师。

[2]. 申请人中海油惠州石化有限公司（以下简称中海油惠州）与被申请人辽阳宏伟无损检测工程有限公司（以下简称宏伟检测）申请撤销仲裁裁决一案，本院于2023年2月13日受理后依法进行了审查，现已审查终结。

[3]. 中海油惠州称，请求依法撤销中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称贸仲）作出的〔2022〕中国贸仲京裁字第2639号《裁决书》（以下简称2639号裁决）。

[4]. 事实与理由：关于贸仲作出2639号裁决，涉案编号为DSC20212943号，本案系因中海油惠州与宏伟检测另案纠纷（编号：DSC20212942号）产生，现中海油惠州因在另案中认为贸仲在仲裁审理过程中严重违反法定程序的要求，已向法院申请撤销其作出的〔2022〕中国贸仲京裁字第2739号《裁决书》。贸仲在审理本案时，中海油惠州提出系因另案中宏伟检测存在违反诚信原则的违约行为，导致中海油惠州暂时停止与宏伟检测的其他合作及支付合同款项行为，存在合理性及合法性，应当参考另案的审理结果，但贸仲作出裁决时均以中海油惠州举证不力为由对抗辩不予采信。根据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》第六十二条规定，（一）仲裁庭应在组庭后3个月内作出裁决书。（二）经仲裁庭请求，仲裁委员会仲裁院院长认为确有正当理由和必要性的，可以延长该期限。在未参考另案的审理结果的情况下，却以另案原因延迟作出裁决期限的行为严重违反法定程序。另，由于两案具有关联性，另案在仲裁审理过程中亦存在严重违反法定程序的情形，将影响本案的裁决结果。综上所述，贸仲作出的2639号裁决已严重违反法定程序，中海油惠州依据《中华人民共和国仲裁法》（以下简称《仲裁法》）第五十八条规定，申请撤销裁决。

[5]. 宏伟检测称，一、本案不应以另案判决结果为依据。两案虽然当事人相同，但是并非针对同一工程，另案结果不影响本案的审理结果。二、本案的仲裁程序合法。依据《仲裁法》第五十八条，符合《仲裁法》的规定，程序合法。

[6]. 经审理查明，贸仲根据宏伟检测与中海油惠州于2018年4月3日签署的HZSHOOFW（K）2018-0003-01号《中海油惠州石化有限公司服务合同》中仲裁条款的约定及宏伟检测于2021年11月26日向仲裁委员会提交的仲裁申请，受理了双方当事人关于上述合同项下的该争议仲裁案，该案编号为DSC20212943。该案仲裁程序适用自2015年1月1日起施行的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》（以下简称《仲裁规则》）。鉴于该案争议不具有涉外因素，根据《仲裁规则》第六十五条的规定，该案适用《仲裁规则》第

五章关于"国内仲裁的特别规定";同时,鉴于 该案争议金额未超过人民币500万元,根据《仲裁规则》第五十六条的规定,该案 程序适用《仲裁规则》第四章关于"简易程序"的规定;该两章没有规定的事项,适用《仲裁规则》其他各章的规定。

[7]. 仲裁庭作出《DSC20212943号服务合同争议案延长裁决作出期限的通知》,主要内容为由于该案仲裁程序进行的需要,经仲裁庭申请,仲裁委员会仲裁院院长同意并决定将该案裁决作出期限最终延长至2022年12月17日。

[8]. 2022年12月5日,贸仲作出2639号裁决。

[9]. 本院认为,本案为撤销国内仲裁裁决案件,本院根据《仲裁法》第五十八条的规定,对本案进行审查。

[10]. 《仲裁法》第五十八条规定,当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:(一)没有仲裁协议的;(二)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的;(三)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(四)裁决所根据的证据是伪造的;

(五)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(六)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿,徇私舞弊,枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的,应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的,应当裁定撤销。对于当事人提出的不符合上述规定的申请理由,不能作为撤销仲裁裁决的依据。

[11]. 关于仲裁程序是否违法的问题。中海油惠州认为仲裁庭未参考另案结果的情况下,以另案原因延迟作出裁决期限的行为违反法定程序。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第二十条规定:"仲裁法第五十八条规定的'违反法定程序',是指违反仲裁法规定的仲裁程序和当事人选择的仲裁规则可能影响案件正确裁决的情形。"《仲裁规则》第六十二条规定,(一)仲裁庭应在组庭后3个月内作出裁决书。(二)经仲裁庭请求,仲裁委员会仲裁院院长认为确有正当理由和必要的,可以延长该期限。

(三)程序中止的期间不计入上述第

(一)款规定的裁决期限。本案中,依据中海油惠州提交的《DSC20212943号服务合同争议案延长裁决作出期限的通知》,仲裁庭就延长裁决作出期限的问题向仲裁院院长提出请求,仲裁院院长认为该请求确有必要且正当故同意并决定延长裁决作出的期限,符合上述仲裁规则中关于作出裁决期限的规定。至于延期的原因,中海油惠州未提供相关法律依据证实属于程序问题,故本院不予审查。且《DSC20212943号服务合同争议案延长裁决作出期限的通知》也未显示是中海油惠州主张的由于另案原因予以延期。因此中海油惠州关于仲裁程序违法的意见,缺乏根据,本院不予采信。

[12]. 综上,中海油惠州的撤裁申请,依据不足,本院不予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条、第六十条之规定,裁定如下:
驳回中海油惠州石化有限公司的申请。

申请费400元,由申请人中海油惠州石化有限公司负担(已交纳)。